

- cumque tempore postulante¹ reo negari non oportet, adeo ut propterea et differantur et
 10 proferantur custodiae. Custodiae non solum pro tribunali, sed et de plano audiri possunt
 atque damnari.
- 19 TRYPHONINUS libro quarto disputationum. Is, cui fideicommissa libertas [B. 60, 50, 18] P
 debetur, non aliter ut seruus quaestioni applicetur, nisi aliorum quaestionibus oneretur. 5
- 20 PAULUS libro tertio decretorum. Maritus quidam heres uxoris suae petebat [B. 60, 50, 19] P
 a Suro pecuniam, quam apud eum deposuisse defunctam se absente dicebat, et in eam
 rem unum testem liberti sui filium produxerat apud procuratorem: desiderauerat et quae-
 15 stionem haberi de ancilla². Surs negabat se accepisse et testimonium non oportere
 unius hominis admitti nec solere a quaestionibus incipi, etsi aliena esset ancilla. procu-
 10 rator quaestionem de ancilla habuerat. cum ex appellatione cognouisset imperator, pro-
 nuntiauit quaestione illicite habita unius testimonio non esse credendum ideoque recte
 prouocatum.
- 21 IDEM libro singulari de poenis paganorum. Quaestionis habendae causa [B. 60, 50, 20] P
 neminem esse damnandum diuus Hadrianus rescripsit. 15
- 22 IDEM libro primo sententiarum. Qui sine accusatoribus in custodiam re- [B. 60, 50, 21] P*
 cepti sunt, quaestio de his habenda non est, nisi si aliquibus suspicionibus urgueantur.

XVIII.

R DE POENIS R

SEP

- 1 ULPIANUS libro octauo disputationum. Quotiens de delicto quaeritur, placuit [B. 60, 51, 1] S*
 non eam poenam subire quem debere, quam condicio eius admittit eo tempore, quo sen- 21
 tentia de eo fertur, sed eam, quam sustineret, si eo tempore esset sententiam passus,
 1 cum deliquisset. Proinde si seruus crimen commiserit, deinde libertatem consecutus dicetur,
 eam poenam sustinere debet, quam sustineret, si tunc sententiam passus fuisset, cum de-
 2 liquisset. Per contrarium quoque si in deteriore conditionem fuerit redactus, eam poe- 25
 3 nam subire eum oportebit, quam sustineret, si in condicione priore durasset. Generaliter
 placet, in legibus publicorum iudiciorum uel priuatorum criminum qui extra ordinem
 cognoscunt praefecti uel ¶ praesides ut eis, qui poenam pecuniariam egentes eludunt, coer- f. 411
 citionem extraordinariam inducant. 29
- 2 IDEM libro quadragensimo octauo ad edictum. Rei capitalis damnatum sic [B. 60, 51, 2] S*
 accipere debemus, ex qua causa damnato uel mors uel etiam ciuitatis amissio uel seruitus
 1 contingit. Constat, postquam deportatio in locum aquae et ignis interdictionis successit,
 non prius amittere quem ciuitatem, quam princeps deportatum in insulam statuerit: prae-
 sidem enim deportare non posse nulla dubitatio est. sed praefectus urbi ius habet depor-
 2 tandi statimque post sententiam praefecti amisisse ciuitatem uidetur. Eum accipiemus 35
 damnatum, qui non prouocauit: ceterum si prouocet, nondum damnatus uidetur. sed et si
 ab eo, qui ius damnandi non habuit rei capitalis, quis damnatus sit, ³eadem causa erit:
 damnatus enim ille est, ubi damnatio tenuit.
- 3 IDEM libro quarto decimo ad Sabinum. Praegnatis [B. 60, 51, 3 cf. nol. 6 p. 46 Heimb.] S
 mulieris consumendae damnatae poena differtur quoad pariat. ego quidem et ne quaestio 40
 de ea habeatur, scio obseruari, quamdiu praegnas est.
- 4 MARCIANUS libro tertio decimo institutionum. Relegati siue in insulam de- [B. 60, 51, 4] S
 F(XYMOC)

¹ postulanti? ² idem Graeci: Suri ins. ³ in ins. (edd.)

1 negari] regari F¹ | adeo ut propterea et
 differantur 'et proferantur' custodiae F², ἐπι
 τοκοῦτον ... ὅτι διὰ τοῦτο καὶ ὑπερίθεται πολ-
 λάκις καὶ ἐπεκτείνεται ἡ ζήτησις BS (Dor.)
 2 et 'de' plano F² 4 fideicommissa F 9 ha-
 bere F 16 s'in'e F² 17 est om. F¹ 22 quam

sustineret] F¹ Y cum BS: ὁποῖαν ἐξήρην ἀγροῦς
 ὑπομένειν, causam sustinere F² OC, causam
 sustinere quam sustineret X, causam quam
 sustineret M¹, inc. M² 23 com'm'iserit F²
 31 'uel' etiam F² 36 quia non F | prouo-
 cabit F 40 quo'a'd F² 42 s'ine F²

portati debent locis interdictis abstinere. et hoc iure utimur, ut relegatus interdictis locis¹ non excedat: alioquin in tempus quidem relegato perpetuum exilium, in perpetuum relegato insulae relegationis, in insulam relegato deportationis, in insulam deportato poena capitis adrogatur. et haec ita, siue quis non excesserit in exilium intra tempus intra quod debuit, siue etiam alias exilio non obtemperauerit: nam contumacia eius cumulat poenam. et nemo potest commeatum remeatumue dare exuli, nisi imperator, ex aliqua causa.

- 5 ULPIANUS libro septimo de officio proconsulis. Absentem in criminibus [B. 60, 51, 6] damnari non debere diuus Traianus Iulio Frontoni rescripsit. sed nec de suspicionibus debere aliquem damnari diuus Traianus Adsidio Seuero rescripsit: satius enim esse in punitum relinqui facinus nocentis quam innocentem damnari. aduersus contumaces uer qui neque denuntiationibus neque edictis praesidium obtemperassent, etiam absentes pro nuntuari oportet secundum morem priuatorum iudiciorum. potest quis defendere haec non esse contraria. quid igitur est? melius statuatur in absentes pecuniarias quidem poenas uel eas, quae existimationem contingunt, si saepius admoniti per contumaciam desint, statui posse et usque ad relegationem procedi: uerum si quid grauius irrogandum fuisset, 15
1 puta in metallum uel capitis poenam, non esse absentibus irrogandam. In accusatorem autem absentem nonnumquam grauius statuendum, quam Turpilliani senatus consulti poena 2 irrogatur², dicendum est. Refert³ et in maioribus delictis, consulto aliquid [Coll. 1, 11, 3] admittatur, an casu. et sane in omnibus criminibus distinctio haec poenam [Coll. 1, 11, 4] aut iustam elicere debet aut temperamentum admittere. 30
6 IDEM libro nono de officio proconsulis. Si quis forte, ne supplicio addiciatur, [B. 60, 51, 6] dicat se habere quod principi referat salutis ipsius causa, an remittendum⁴ sit ad eum, uidendum est. et sunt plerique praesidium tam timidi, ut etiam post sententiam de eo dictam poenam sustineant nec quicquam⁵ audiant: alii omnino non patiuntur quicquam tale allegantes: nonnulli neque semper neque numquam remittunt, sed inquirunt, quid sit, 35 quod allegare principi uelint quidque quod⁶ pro salute ipsius habeant dicere, post quae aut sustinent poenam aut non sustinent. quod uidetur habere mediam rationem. ceterum, ut⁷ mea fert opinio, prorsus eos non debuisse, posteaquam semel damnati sunt, audiri, quidquid allegent. quis enim dubitat eludendae poenae causa ad haec eos decurrere magis quae esse puniendos, qui tamdiu conticuerunt, quod pro salute principis habere se dicere 38
1 iactant? nec enim debebant tam magnam rem tam diu reticere. Si quos⁸ comitum uel legati sui reos proconsul inuenerit, utrum punire eos debeat an successe[ss]ori seruare, quaeri 1.411⁹ potest. sed multa exstant exempla, quae⁹ non tantum officialium suorum nec sub se agentium¹⁰, uerum suos quoque seruos poena adfecerunt: quod quidem faciendum est, ut exemplo 2 deterriti minus delinquant. Nunc genera poenarum nobis enumeranda sunt, quibus praee 35 sides adficere quemque possint. et sunt poenae, quae aut uitam adimant aut seruitutem iniungant aut ciuitatem auferant aut exilium aut coercionem corporis contineant:

F(XYMOG)

¹ excedat, insula ins. ² irrogata? ³ Uerba rescripti [diui Hadriani ad Egnatium Taurinum proconsulem Baeticae]: Poenam Mari Euaristi recte, (et ins. Ber.) Taurine, moderatus es (est libri) ad modum culpae: refert enim Coll. ⁴ remittendus (edd.: ei xpi aytōn παραπεμφθῆναι BS)? ⁵ non ins. (u. i.) ⁶ quod del. (edd.) ⁷ ut del. (R. Stephanus) ⁸ idem Graeci (u. i.): seruos ins. ⁹ quae] quod? ¹⁰ tantum ins.

1 debe'n't F¹ 2 in te'gru'mpus F⁴ | exilium F¹ 6 dari F¹ 9 tra'hianus F² | adsiduo F¹ 10 relin'qui F² | damnare F 12 iudiciorum] publicorum F¹ 16 metallum] Hal., metallo F: οὐ μὴν βαρυτέρας (ποινήs), οἷον τῆς τοῦ μετάλλου BS | in om. F¹ 17 turpillianu F¹ 19 admittatur] F² Coll., admittitur F¹ | an] hanc Coll. 20 iustam] iustitiam Coll. | elicere] F², eligere F⁴, prouocare Coll. ex glossate 24 aud'ieant F⁴: quasi esset audiant uertit interpres: ὥστε ... μηκέτι μηδενὸς ἐτέρου ἀκούειν BS 25 'tale F⁴ | neque numquam]

MC cum BS: οὔτε πάντοτε ... οὔτε οὔποτε, neque nonnumquam FX⁴YO, neque non unquam X⁴, inc. X⁴ 26 uelit F: βούλονται BS | habea'n't F²: ἔχοιεν BS | qu'ae F¹ 31 si quos comitum uel legati sui reos F²: εἰν ὁ ἀνθ'πατὸς τινὰς τῶν συνδευσάντων αὐτῷ ἢ τῷ ἀν'ατῷ αὐτοῦ εἶρη ἡμαρτηκότας BS 32 queri F 33 non tantum officialium suorum nec sub se agentium] quasi esset: non tantum officiales suos et sub se agentes, uerbi Anonymus: οὐ μόνον τοὺς ἰδιοὺς ταξέωτας ... καὶ τοὺς ὑφ' ἐλαιοὺς τελοῦντας 34 poenae F

- 7 CALLISTRATUS libro sexto de cognitionibus. (ueluti fustium, admonitio: fla- [B. 60, 51, 7] *E
gellorum, castigatio: uinculorum, uerberatio)
- 8 ULPIANUS libro nono de officio proconsulis. aut damnum cum infamia aut [B. 60, 51, 8] S
1 dignitatis aliquam depositionem aut alicuius actus prohibitionem. Uita adimitur, ut puta
si damnatur aliquis, ut gladio in eum animaduertatur. sed animaduerti gladio oportet, non
securi uel telo uel fusti uel laqueo uel quo alio modo. proinde nec liberam mortis facul-
tatem concedendi ius praesides habent. multo enim uel ueneno necandi¹. diui tamen fra-
2 tres rescripserunt permittentes liberam mortis facultatem. Hostes autem, [cf. Prochir. 39, 19]
3 item transfugae ea poena addiuntur, ut uiui exurantur. Nec ea quidem poena dampnari
quem oportet, ut uerberibus necetur uel uirgis interematur, nec tormentis: quamuis pleri- 10
4 que dum torquentur deficere solent. Est poena, quae adimat libertatem: huiusmodi ut
puta, si quis in metallum uel in opus metalli dampnetur. metalla autem multa numero sunt
et quaedam quidem prouinciae habent, quaedam non habent: sed quae non habent, in eas
5 prouincias mittunt, quae metalla habent. Praefecto plane urbi specialiter competere ius in
6 metallum dampnandi ex² epistula diui Seueri ad Fabium Cilonem exprimitur. Inter eos autem, 15
qui in metallum et eos, qui in opus metalli dampnantur, differentia in uinculis tantum est,
quod qui in metallum dampnantur, grauioribus uinculis premuntur, qui in opus metalli,
lenioribus, quodque refugae ex opere metalli in metallum dantur, ex metallo grauius coer-
7 centur. Quisquis autem in opus publicum dampnatus refugit, duplicato tempore dampnari
solet: sed duplicare eum id temporis oportet, quod ei cum superasset fugit³, scilicet ne 20
illud duplicetur, quo adprehensus in carcere fuit. et si in decem annos dampnatus sit, aut
perpetuari ei debet poena aut in opus metalli transmitti⁴. plane si decennio dampnatus
fuit et initio statim fugit, uidendum est, utrum duplicari ei tempora debeant, an uero per-
petuari uel transferri in opus metalli: et magis est, ut transferatur aut perpetuetur. gene-
raliter enim dicitur, quotiens decennium excessura est duplicatio, non esse tempore poe- 25
8 nam artandam. In ministerium metallicorum feminae in perpetuum uel ad tempus dampnari
solent. simili modo et in salinas. et si quidem in perpetuum fuerint damnatae, quasi seruae
9 poenae constituuntur: si uero ad tempus dampnantur, retinent ciuitatem. Solent praesides
in carcere continendos dampnare aut ut in uinculis contineantur: sed id eos facere non
oportet. nam huiusmodi poenae interdictae sunt: carcer enim ad continendos homines, 30
10 non ad puniendos haberi debet. In calcariam quoque uel sulphurariam dampnari solent: sed
11 hae poenae metalli magis sunt. ⁵Quicumque in ludum uenatorium fuerint dampnati, uiden-
dum est, an serui poenae efficiantur: solent enim iuniores hac poena adfici. utrum ergo
serui poenae isti efficiantur an retineant libertatem, uidendum est. et magis est, ut hi
quoque serui efficiantur: hoc enim distant a ceteris, quod instituuntur uenatores aut pyr- 35
F(XYMOG)

¹ oportet: non securi uel telo uel fusti uel laqueo uel quo alio modo, multo minus ueneno, necandi, proinde nec liberam mortis facultatem concedendi ius praesides habent? ² ex del.

³ cum fugit superasset (sic fere edd.: u. i.)? ⁴ et si in decem ... transmitti del. ⁵ deficit tractatus de damnatis in ludum ita, ut ferro aut cum bestiis pugnarent

5 gladio's' in F² 7 conce'den'di F² | enim uel] F², magis uel F², magis nec XYM²OC, inc. M² 8 rescripserant F² | hostes autem item transfugae] οἱ πολέμιοι καὶ οἱ πρὸς αὐτοὺς αἰτομολῶντες Procl. 15 fauium F 16 et] est F² 17 pr'a'emuntur F² 20 quod ei cum superasset fugit] FY, quod ei (enim C², ei del. M²) cum (cum om. M) superasset refugit XMC, quod ei superasset confugit O: ὁ ὑπολιμπανόμενος τῇ ἐξορίᾳ χρόνος διπλασιάζεται, οὗ μὴν ὅν ἐποίησεν ἐν φυλακῇ B (Anon.) 21 duplicetur F 24 perpetua'etur F² 26 m'etallum' ministerium met. F² 28 si'n' uero F² | retinent ciuitatem] FM²? cum BS: οὐκ ἐκπίπτουσι τῆς πολιτείας et B (Anon.): καὶ

μένουσιν ἐλεῖσθαι, ciuitatem retinent X, amittunt ciuitatem YM²O, retinent amittant ciuitatem C: tantum subaudi: secundum litteram Py(sanam) dic retinent scilicet libertatem, ciuitatem quidem amittunt, quod idem est glossa Hugoliniana cod. X 29 ut 'in' uinculis F² 30 interdicta'e' F² | homines non ad puniendos bis F², homines altero loco (relictis non ad puniendos) del. F² 35 enim] enim tantum F² | distat F | quod instituuntur uenatores aut pyrricharii (purricharii F) ... gratia] ὅτι οὗτοι μανθάνουσιν βενάτωρες ἢ πυρριχάριοι ἢ ἄλλην τινὰ ἡδονὴν καὶ τέρψιν τοῦ ἀμμοῦ διὰ τοῦ κινεῖν ἐαυτοὺς καὶ ἐξάλλεσθαι BS